

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

ชุดฝึกงานต์ ช่วยแท่น
สาขาวิชานิติศาสตร์



สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเครื่องหมายการค้ามีทั้งที่ได้จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า 2 ประเภทนี้จึงมีความแตกต่างกัน ดังนี้

- **สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน**

1. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ตามมาตรา 44
2. สิทธิตามมาตรา 46 วรรค 1 กรณีการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
3. สิทธิตามมาตรา 46 วรรค 2 กรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานลวงขาย

- **สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน**

1. สิทธิตามมาตรา 46 วรรค 2 กรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานลวงขาย
2. สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาตรา 35-มาตรา 38
3. สิทธิที่จะฟ้องเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่า ตามมาตรา 67

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

- สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

4. สิทธิที่จะฟ้องเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากกลายเป็นสิ่งสามัญในการค้าขาย มาตรา 66

5. สิทธิที่จะฟ้องเพิกถอนเครื่องหมายการค้าโดยอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่า ตามมาตรา 67

6. สิทธิในการฟ้องคดีอาญา ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า มาตรา 108,109,110 และ ปอ.มาตรา 272 (1), 273, 274,275

- สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

4. สิทธิในการฟ้องคดีอาญา ตาม ปอ. มาตรา 272 (1), 275

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย ดังนี้

1. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า (มาตรา 44)

สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 กำหนดให้ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้น

มาตรา 44 ภายใต้งบบังคับ มาตรา 27 และ มาตรา 68

- เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว
- ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

- การมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่รวมถึงกรณี ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 เป็นการฟ้องกรณีที่มีผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้⁶ แล้วเท่านั้น กรณีหากไม่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมไม่มีสิทธิตามมาตรา 44 นี้

- เมื่อมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44

และมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 46 วรรค 1

2. คำว่า “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว” หมายความว่า มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เท่านั้น **ไม่รวมถึงสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วย**

กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกหนึ่ง หากต่อมามีผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้และสินค้านั้นไม่ได้มีลักษณะอย่างเดียวกัน ถือว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้นั้น ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ไม่ได้ครอบคลุมถึง

ฉะนั้น หากขณะจดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าชนิดใด ก็ต้องใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้เท่านั้น

การมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่รวมถึงกรณี ดังต่อไปนี้

7

3. สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นสิทธิแต่ผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

การมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่รวมถึงกรณี ดังต่อไปนี้

8

4. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ไม่ใช่สิทธิที่จะผลิตสินค้านั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่มีสิทธิห้ามบุคคลอื่นผลิตสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของตน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2538

แม้ที่กล่องบรรจุสินค้าผงหมึกและฉลากปิดข้างขวดบรรจุสินค้าผงเหล็กที่จำเลยที่1นำเข้ามาจำหน่ายจะมีคำว่า MITA ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่1ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสำหรับสินค้าเครื่องถ่ายเอกสารแต่จำเลยทั้งห้ามิได้นำคำดังกล่าวมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้ากล่าวคือสินค้าผงหมึกและผงเหล็กที่จำเลยที่1นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายมิได้ระบุว่าเป็นผงหมึกและผงเหล็กภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า mita ของโจทก์ที่1สินค้านี้เป็นสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าระบุหรือติดไว้ที่กล่องหรือขวดบรรจุสินค้าสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ที่1เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อระบุว่าเป็นของโจทก์ที่1และแยกแยะให้เห็นว่าสินค้าของโจทก์ที่1แตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตอื่นเท่านั้นหาได้รวมไปถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะผลิตสินค้าขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้นอันเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่

5. การซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมาจำหน่ายต่อ (ตามหลักความระงับสิ้นไปในทรัพย์สินทางปัญญา (PRINCIPLE OF EXHAUSTION RIGHT)) ให้พิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกา ต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 297/2546

แม้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 44 จะให้การคุ้มครองสิทธิของโจทก์ที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "WAHL" ตามที่จดทะเบียนไว้ก็ตามก็เป็นเพียงคุ้มครองให้โจทก์ที่ 1 เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าประเภทเดียวกันตามที่จดทะเบียนไว้ และมีสิทธิหวงห้ามไม่ให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 ไปใช้โดยมิชอบเท่านั้น และเมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดให้เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น อันมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้อื่นและเพื่อระบุว่าสินค้านั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเป็นประโยชน์ในการจำหน่ายสินค้าของตน ซึ่งการที่มีผู้ซื้อสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในการประกอบการค้า

ดังนั้น เมื่อโจทก์ที่ 1 ได้จำหน่ายสินค้าปัดตะเลี่ยนวอห์ลของตนไปในครั้งแรกซึ่งเป็นการใช้สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า โดยโจทก์ที่ 1 ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าจากราคาสินค้าปัดตะเลี่ยนวอห์ลที่จำหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้ว โจทก์ที่ 1 จึงไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าปัดตะเลี่ยนวอห์ลซึ่งประกอบการค้าตามปกตินำสินค้าดังกล่าวที่ซื้อออกมาออกจำหน่ายต่อไปอีก แม้กล่องบรรจุสินค้าของโจทก์ที่ 1 ที่จำเลยซื้อจากผู้ขายซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ที่ 1 ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์และนำมาจำหน่ายจะมีซองกระดาษที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 ห่อหุ้มกล่อง กับข้อความว่า "ของแท้ต้องมีใบรับประกัน 1 ปี" และมีใบรับประกันที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันระบุชื่อที่อยู่ของบริษัท พ. ว่าเป็นศูนย์บริการ ก็ยังคงแสดงว่า สินค้าปัดตะเลี่ยนที่อยู่ในกล่องนั้นเป็นของโจทก์ที่ 1 อยู่นั่นเอง โดยบริษัท พ. เป็นเพียงผู้ให้บริการรับซ่อมปัดตะเลี่ยนเท่านั้นมิได้มีลักษณะเป็นการใช้ข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของบริษัท พ. หรือเป็นของจำเลยผู้นำมาจำหน่ายแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยที่ซื้อสินค้าปัดตะเลี่ยนวอห์ลของโจทก์ที่ 1 จากตัวแทนของโจทก์ที่ 1 ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ที่ 1 จึงไม่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6980/2548

แม้ว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ "เลมอนกรีน (LEMON GREEN)" ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้อนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนอันเป็นผลให้สัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะก็ตาม แต่คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับสิทธิหรือกล่าวอ้างสิทธิตามสัญญาแต่อย่างใด แต่ฟ้องกล่าวหาจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ โดยจำเลยยังคงใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ หลังจากที่โจทก์ได้แจ้งบอกเลิกการอนุญาตให้ใช้แล้ว โจทก์ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายบริการนั้นสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 44 ย่อมมีสิทธิฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้

การที่จำเลยเคยใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์ทั้งหมดให้ประชาชนได้เห็นแล้วต่อมาจำเลยเพียงแต่ลอกป้ายส่วนที่เป็นรูปและคำว่า "LEMON" ออกโดยป้ายต่างๆ ยังติดตั้งอยู่ที่เดิม ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปที่เคยเห็นป้ายร้านค้าของจำเลยดังกล่าวเข้าใจได้ว่าร้านค้าของจำเลยยังเป็นร้าน LEMON GREEN อยู่ส่วนรูปและคำว่า "LEMON" ที่หายไปนั้นก็อาจเข้าใจว่าเป็นเพราะป้ายได้รับความเสียหายเท่านั้น ถือว่าจำเลยยังใช้เครื่องหมายบริการของโจทก์อยู่อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์

2. สิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาล (มาตรา 46)

กฎหมายกำหนดให้เฉพาะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่**จดทะเบียน**เท่านั้นที่มีสิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาล หากไม่ได้จดทะเบียนจะฟ้องร้องตามกฎหมายนี้ไม่ได้

มาตรา 46 วรรคหนึ่ง บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหากไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของการลงขายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 46 วรรค 2

การลงขาย (PASSING OFF) (มาตรา 46 วรรค 2)

มาตรา 46 วรรค 2 บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

1. การลงขาย คือ การทำให้สาธารณชนคิดว่าสินค้าของผู้ลงขายมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ถูกทำละเมิด การกระทำดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในจิตใจของสาธารณชน หรือทำให้สาธารณชนคิดว่าเกี่ยวข้องกับผู้ถูกละเมิด

2. การลงขายตามมาตรา 46 วรรค 2 ใช้ได้กับทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ต่างจาก มาตรา 44 ที่ให้สิทธิแต่ผู้เดียวเฉพาะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น

3. เมื่อพิจารณาตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง จะเห็นได้ชัดว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิไม่ได้ แต่สามารถฟ้องฐานลงขายตามมาตรา 46 เท่านั้น

เช่น นายหนุ่ม นำเครื่องหมายการค้าว่า “ตาปี” กับสินค้าน้ำพริกบรรจุขวด ผลิตออกขายตั้งแต่ปี 2556 นายหนุ่มจึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่า “ตาปี” สินค้าน้ำพริกบรรจุขวดแม้ไม่มีการนำไปจดทะเบียนก็ตาม เมื่อนายหนุ่มไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นายหนุ่มย่อมไม่มีสิทธิฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แต่มีสิทธิฟ้องสืบเนื่องจากละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการลงขายตามมาตรา 46 วรรค 2 ได้ (เทียบข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 2560)

มาตรา 46 วรรค 2 นำไปบังคับใช้กับเครื่องหมายบริการด้วยตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 46 วรรค 2

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3145/2560

การใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรคสอง และมาตรา 80 ประกอบมาตรา 46 วรรคสอง เป็นกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนสำหรับรายการที่กล่าวอ้างถึงฟ้องบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าหรือบริการของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายนั้น เมื่อคำฟ้องและทางนำสืบไม่ปรากฏว่าโจทก์หรือโจทก์ร่วมใช้คำว่า "RUSH" เป็นเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการสำหรับบริการจัดการอาหารและเครื่องดื่มหรือบาร์อาหารและเครื่องดื่มมาก่อนจำเลย โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนสำหรับบริการจัดการอาหารและเครื่องดื่มกับบาร์อาหารและเครื่องดื่ม ย่อมไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่ากิจการร้านอาหาร "รัช บาร์" หรือ "RUSH BAR" ของจำเลยเป็นกิจการบริการร้านอาหารของโจทก์ได้ การที่จำเลยประกอบกิจการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ โดยใช้ชื่อว่า "รัช บาร์" หรือ "RUSH BAR" จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "RUSH" ของโจทก์ด้วยการลงขายโดยอาศัยความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ถึงขนาดที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าร้านอาหารของจำเลยเป็นกิจการบริการของโจทก์หรือโจทก์ร่วม

4. การลงขายไม่เฉพาะแต่ลงขายในตัวสินค้าเท่านั้น แต่ลงถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรค 2 ไม่ใช่แต่เพียงเป็นข้อยกเว้นของบทบัญญัติ มาตรา 46 วรรคแรก หากแต่เป็นบทบัญญัติที่มีผลทั่วไปด้วยว่า หากมีการลงขายเกิดขึ้นแล้วทางแก้ของผู้เสียหายจะพึงมีอยู่อย่างใด อาทิ เช่น ในมูลกรณีละเมิดก็พึงมีอยู่อย่างนั้น มิพักต้องคำนึงว่าผู้ใดจดทะเบียนไว้หรือไม่ หรือจดทะเบียนก่อนหลังกันอย่างไร

ความหมายคำว่า 'ลงขาย' ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2435 มาตรา 46 วรรคสอง มิได้จำกัดเฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นซึ่งมีความหมายได้ว่าไม่ใช่เป็นการลงในวัตถุเท่านั้นหากแต่เป็นการลงในความเป็นเจ้าของด้วย

5. การลงขายนั้น แม้จำเลยไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์โดยตรง เช่น มีการดัดแปลงหรือ
เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อนำไปใช้กับสินค้าของจำเลย หากก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่ประชาชน
ผู้บริโภคถึงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ก็ถือเป็นการลงขาย เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่3737/2549

เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเลียนแบบเครื่องหมายการค้าตราเด็กสมบูรณ์และคำว่า หยั่นหว่าหยุ่น
ของโจทก์ โดยนำเอารูปรอยประดิษฐ์ตลอดจนสีสັນในฉลากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงเป็นเครื่องหมาย
การค้าของจำเลยทั้งสองเพื่อใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันทำให้สาธารณชนผู้บริโภคเกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้า
หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนี้ ตามฟ้องดังกล่าวแสดงว่าจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือ
โจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการลงขายนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ทุกประการ เพียงแต่คล้ายกันเช่นอย่างที่เราพบในคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการลงขายได้แล้ว ที่สำคัญก็คือเมื่อข้อเท็จจริงฟัง
ได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมาย
การค้าฯ ฉะนั้น แม้ภาคส่วนอื่นๆ ในฉลากที่โจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องได้ตามมาตรา 46 วรรคสอง

6. การลงขายนั้น แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะไม่เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์ แต่รูปลักษณะภายนอกของสินค้าหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ที่มีส่วนละม้ายคล้ายคลึงกับของโจทก์ถึงขนาดที่หากไม่พิจารณาให้ละเอียดแล้ว อาจจะทำให้เกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าได้



ข้อสังเกต

ในการเรียกค่าเสียหายในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้าทั้งกรณีเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 46 วรรค 1 หรือกรณีที่มีการลงขายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ตามมาตรา 46 วรรค 2 เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธินั้นด้วย

ดังนั้น หากจำเลยละเมิดเครื่องหมายการค้าโจทก์ แต่จำเลยยังไม่มีการนำออกจำหน่ายเพราะถูกยึดไว้เป็นของกลางเสียก่อนโจทก์จึงยังไม่ได้ได้รับความเสียหายจากการขาดกำไรในการจำหน่ายสินค้าของโจทก์ (คำพิพากษาฎีกาที่ 3153/2559

คำพิพากษาฎีกาที่ 3153/2559

เมื่อพยานหลักฐานโจทก์ฟังได้เพียงว่าจำเลยทั้งสองได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทั้งสองของโจทก์ด้วยการนำเครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์ดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่อเหล็กกลมดำของจำเลยทั้งสองจำนวน 10 ท่อ โดยที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเพราะถูกยึดไว้เป็นของกลางเสียก่อน โจทก์จึงยังไม่ได้ได้รับความเสียหายจากการขาดกำไรในการจำหน่ายสินค้าต่อเหล็กของโจทก์เพราะเหตุที่จำเลยทั้งสองขายสินค้าต่อเหล็กกลมดำดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้บริโภครายใดได้ซื้อสินค้าต่อเหล็กดำดังกล่าว จึงไม่มีผู้บริโภครายใดที่หลงเชื่อว่าสินค้าต่อเหล็กนี้เป็นสินค้าของโจทก์และพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับสินค้าของโจทก์จนทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในชื่อเสียงของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งสองของโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในค่าเสียหายที่โจทก์เสียชื่อเสียงได้ตามมาตรา 46

3. สิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 49)

การ โอนสิทธิตามกฎหมายเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อได้มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว แม้จะยังไม่ได้รับการจดทะเบียนผู้ขอจดทะเบียนสามารถโอนสิทธินี้ได้ทั้งโดยทางมรดกและโดยทางนิติกรรมตามมาตรา 48 ดังที่ได้อธิบายไปแล้ว

- และ**หากได้รับการจดทะเบียนแล้ว**เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็สามารถโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 49

ดังนั้น การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือรับมรดกในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมทำได้

และจะเป็นการ โอนหรือรับมรดกพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ ตามมาตรา 49 วรรค 1 และจะเป็นการรับโอนหรือรับมรดกสำหรับสินค้าทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ ตามมาตรา 49 วรรค 2

มาตรา 49 สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ ทั้งนี้ จะเป็นการ โอนหรือรับมรดกพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้

วรรค 2 การ โอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง จะเป็นการ โอนหรือรับมรดกสำหรับสินค้าทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้

- การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 51)

มาตรา 51 การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน การขอจดทะเบียนการโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

กล่าวคือ การโอนหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ายังต้องทำตามกฎกระทรวงที่กำหนดให้ต้องทำ คือ **สัญญาโอนนั้นต้องลงลายมือชื่อผู้โอน และผู้รับโอนด้วย มิฉะนั้น ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 152**

- มาตรา 51/1

- ในกรณีที่ผู้โอน ผู้รับโอน หรือผู้รับมรดกตามมาตรา 48 หรือมาตรา 49
- ยื่นคำขอจดทะเบียน หรือรับโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- ที่นายทะเบียนเห็นว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ผู้โอน ได้รับโอน หรือได้รับมรดก
- ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา 13 หรือมาตรา 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วรรค 2 ข้อยกเว้น

- หากในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่า ผู้ขอจดทะเบียน หรือผู้รับโอนหรือผู้รับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่งได้รับความยินยอมเป็นหนังสือให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้ จากผู้โอน ผู้รับโอน หรือผู้รับมรดกทุกราย แล้วแต่กรณี
- ให้ถือว่า การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายรายก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

4. สิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (มาตรา 68)

มาตรา 68 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมด หรือบางอย่างก็ได้

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ต้องทำเป็นหนังสือและ จดทะเบียนต่อนายทะเบียน

การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่คำขอจดทะเบียนนั้นอย่างน้อยต้องแสดงรายการดังต่อไปนี้

- (1) เงื่อนไขหรือข้อกำหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น และผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตที่จะทำ ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง
- (2) สินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น

เครื่องหมายที่จดทะเบียนสัญญาอนุญาตได้ มี 2 ประเภท คือ

- 1.เครื่องหมายการค้า มาตรา 68
- 2.เครื่องหมายบริการ มาตรา 68 ประกอบมาตรา 80

คำพิพากษาฎีกาที่ 6190/2550

บทบัญญัติตามมาตรา 68 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กำหนดให้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าระหว่าง ก. กับโจทก์ที่ยังมิได้จดทะเบียนย่อมตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 152 โจทก์จึงไม่มีสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยว่าจะเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 386/2549

แม้ข้อสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายบริการที่ไม่ทำตามแบบตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 ประกอบมาตรา 80 จะตกเป็นโมฆะ แต่ในสัญญาข้อ 24 ยังมีข้อความอีกว่า หากสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่ง ตกเป็นโมฆะหรือไม่อาจบังคับได้ ให้ถือว่าสัญญาข้ออื่นยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับต่อไปได้ เห็นได้ว่า โจทก์จำเลยมีเจตนาจะใช้ประโยชน์จากสัญญาข้ออื่นหรือต้องการให้มีผลบังคับได้แยกต่างหากจากข้อสัญญาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ตกเป็นโมฆะ การที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการตกเป็นโมฆะจึงไม่ทำให้สัญญาตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ

ตามมาตรา 68 เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนเองได้ โดยทำ
ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด คือ ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน มิฉะนั้น จะเป็นโมฆะกรรม
ลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยทั่วไป มี 3 รูปแบบ ได้แก่

1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด

สัญญารูปแบบนี้เมื่อมีการอนุญาตแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้และอนุญาตให้
ผู้อื่นใช้สิทธิได้อีก

2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

สัญญารูปแบบนี้จะตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิได้อีก แต่เจ้าของเครื่องหมาย
การค้ายังคงใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้

3. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด

สัญญารูปแบบนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าอีกไม่ได้และเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าก็ไม่มีสิทธิใช้ด้วย

การพิจารณาจดทะเบียนสัญญาอนุญาตฯ นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาถ้าหากว่า ถ้าหากสัญญาอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายการค้าจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน นายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นก็ได้อีก และผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้

ลักษณะสำคัญในการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือบริการของตน

1. ต้องระบุให้ชัดว่าอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการอะไร

2. ต้องระบุเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ตนอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือบริการของตน

- ในกรณีที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว กฎหมายให้ถือว่า เป็นการ
เครื่องหมายการค้าโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเอง **ตามมาตรา 70** และมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นตามสัญญา

มาตรา 70 การใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้า ในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับ
อนุญาตไว้ ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า

- แต่หากสัญญาอนุญาตฯ ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น **กฎหมายห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตโอนการอนุญาตสัญญาให้แก่บุคคล
อื่นหรือจะอนุญาตช่วงต่อไปอีกทอดก็ไม่สามารถทำได้ตามมาตรา 79**

มาตรา 79 ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนการ
อนุญาตตามสัญญาดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ และจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า

และหากมีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็จะสิ้นสุดไปด้วยตาม
มาตรา 76

มาตรา 76 ในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
ย่อมสิ้นสุดไปด้วย

- ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ทั่วประเทศสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ได้จดทะเบียนไว้ตลอดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น รวมทั้งในกรณีที่มีการต่ออายุการจดทะเบียนด้วยตามมาตรา 78

มาตรา 78 ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ทั่วประเทศสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ได้จดทะเบียนไว้ตลอดอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น รวมทั้งในกรณีที่มีการต่ออายุการจดทะเบียนด้วย

- ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุการฉ้อโกงหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นตามมาตรา 79/1

มาตรา 79/1 ในกรณีที่สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุการฉ้อโกงหรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น

ที่	การโอน/ การรับมรดก	การดำเนินการ
1.	การทำสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว	ทำเป็นหนังสือ + จดทะเบียนต่อนายทะเบียน (มาตรา 68)
2.	การโอนหรือ การรับมรดก ในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว (มาตรา 49)	จดทะเบียนต่อนายทะเบียน (มาตรา 51) และกรณีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ต้องทำสัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอน+ ผู้รับโอนด้วย
3.	การโอนหรือ การรับมรดกในสิทธิการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 48)	แจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนการจดทะเบียนฯ และกรณีการโอนสิทธิในคำขอจดทะเบียน ต้องทำสัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอน+ผู้รับโอน

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายรับรอง



มาตรา 81 เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายรับรองโดยอนุโลม

บทบัญญัติที่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดนี้ มีดังนี้

1. เครื่องหมายรับรองที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายจะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการของตนเอง **ไม่ได้** ตามมาตรา 90

2. เจ้าของเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับรองโดยใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นเครื่องหมายรับรองนั้น **ไม่ได้** ตามมาตรา 90

มาตรา 90 เจ้าของเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการของตนเอง **ไม่ได้** และจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับรองโดยใช้เครื่องหมายนั้นก็ **ไม่ได้**

3. เจ้าของเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายรับรองกับสินค้าหรือบริการของบุคคลได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อเจ้าของเครื่องหมายรับรอง **ตามมาตรา 91**

มาตรา 91 การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายรับรองกับสินค้าหรือบริการของบุคคลนั้น ต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อเจ้าของเครื่องหมายรับรอง

4. เจ้าของเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้ว จะโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองที่ได้จดทะเบียนแล้วได้ แต่มีเงื่อนไข
มาตรา 92 คือ

- (1) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว โดยผู้รับโอนสามารถแสดงต่อนายทะเบียนได้ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้น
- (2) ทำเป็นหนังสือ และ (3) จดทะเบียนต่อนายทะเบียน

- หากในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตหรือไม่รับจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองตามวรรคหนึ่ง
ให้นำ มาตรา 84 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

นอกจากนี้การขออนุญาตโอนสิทธิ และการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิยังต้องทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง กล่าวคือ ลงลายมือชื่อผู้โอน และ ผู้รับโอนหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการโอนสิทธิด้วย

5. สิทธิในเครื่องหมายรับรองเป็นสิทธิเฉพาะตัว ย่อมสิ้นสุดลง หากผู้รับรองตายหรือสิ้นสภาพบุคคล สิทธิในเครื่องหมายรับรองก็จะสิ้นสุดไปด้วย ตามมาตรา 93

มาตรา 93 สิทธิในเครื่องหมายรับรองสิ้นสุดลง เมื่อเจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้นตายหรือสิ้นสภาพบุคคล